

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3230/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้ง สนิท การ ช่าง โจทก์
นาย ประเสริฐ กลม กลาง กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ข้อเท็จจริงที่ว่า วันใดเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
อยู่ทั่วไป และศาลรู้ได้เองโดยคู่ความไม่ต้องนำสืบ เมื่อวันครบกำหนดอายุความเป็น
วันอาทิตย์โจทก์ฟ้องในวันรุ่งขึ้น อันเป็นวันแรกที่เปิดทำการได้ แม้โจทก์จะมีได้
นำสืบว่าวันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ คดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ขับรถบรรทุกของจำเลยที่ 2 โดยประมาทตัดหน้า
รถบรรทุกของโจทก์ ทำให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันรถบรรทุกของโจทก์ได้รับความ
เสียหาย จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถบรรทุกของจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ
ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 69,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของคนขับรถของโจทก์
คดีขาดอายุความ เพราะโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงชดเชยค่าเสียหายในวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2524 แต่โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 เกิน 1 ปี ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 59,000
บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์ไม่นำสืบให้เห็นว่าวันครบกำหนด
อายุความเป็นวันหยุดราชการ คดีโจทก์ที่ฟ้องจึงพ้นกำหนดอายุความนั้น เห็นว่า ข้อ
เท็จจริงที่ว่าวันใดเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปและศาล
รู้ได้เอง โจทก์ไม่ต้องนำสืบ เมื่อปรากฏว่าวันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ โจทก์นำคดีมา
ฟ้องในวันรุ่งขึ้น คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(เขียว ฆ้องทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น